

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	10
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	12
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	14
2.5 Medições não contábeis	17
2.6 Eventos subsequentes as DFs	19
2.7 Destinação de resultados	20
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	22
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	23
2.10 Planos de negócios	24
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	27
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	28
5.2 Descrição dos controles internos	35
5.3 Programa de integridade	39
5.4 Alterações significativas	47
5.5 Outras informações relevantes	51

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:

Os Diretores da Companhia informam que a Triunfo Participações e Investimentos S.A. é uma empresa brasileira de destaque no setor de infraestrutura, com participação atualmente em empresas de exploração de serviços públicos nos segmentos rodoviário, aeroportuário e de geração de energia elétrica.

No quadro abaixo são apresentadas a participação da Triunfo em cada negócio, bem como a forma de consolidação nas demonstrações financeiras:

Consolidação das Controladas 2023:

Empresa	Participação	Sociedade	Tipo de Consolidação
Concessões Rodoviárias			
Concer	81,8%*	Controlada	Consolidação de 100%
Transbrasiliana	100,0%	Controlada	Consolidação de 100%
Concebra	100,0%	Controlada	Consolidação de 100%
Geração/Comercialização/Operação e Manutenção de Energia			
Tijóá	50,1%	Controlada em conjunto	Não é consolidada
Administração/Operação Aeroportuária			
Viracopos**	35,0%	Controlada em conjunto	Não é consolidada

O endividamento bruto (empréstimos e financiamentos e debêntures) em 31 de dezembro de 2023 da Companhia era de R\$ 1.524,6 milhões redução de 8,5% em relação a 2022 em função da amortizações de empréstimos já existentes em outras controladas, especialmente na Triunfo Concer, Concebra e Transbrasiliana.

O endividamento líquido da Companhia, medido pelo índice dívida líquida sobre EBITDA foi de 7,0 vezes em 2023 aumento de 2,8 pontos em relação a 2022 e decorre principalmente em função das obrigações contratuais do segundo termo aditivo para fins de relicitação da Triunfo Concebra;

O retorno sobre o patrimônio, expresso pelo lucro líquido sobre o patrimônio líquido, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi negativo em 0,02% redução de 1,23 pontos percentuais em relação a 2022 em função das obrigações contratuais do segundo termo aditivo para fins de relicitação da Triunfo Concebra.

Por fim, o prejuízo líquido do exercício social de 31 de dezembro de 2023 foi R\$ 8,0 milhões, redução de R\$ 16,4 milhões em relação a 2022 influenciado pela em função das obrigações contratuais do segundo termo aditivo para fins de relicitação da Triunfo Concebra.

b) Estrutura de capital:

Entende-se por dívida os empréstimos e financiamentos e as debêntures captadas pela Companhia e suas controladas, bem como os demais passivos registrados nas demonstrações contábeis. Os Diretores informam que a estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2023 era composta de 69% de capital próprio e 31% de capital de terceiros.

Citam os Diretores que o patrimônio líquido consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2023 atingiu R\$ 900,6 milhões, redução de 1,8% comparativamente aos R\$917 milhões registrados em 31 de dezembro de 2022, principalmente por conta do prejuízo apurado em 31 de dezembro de 2023.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

A dívida líquida, encerrado em 31 de dezembro de 2022 totalizava R\$1.863,8 milhões, redução de 5,42% comparativamente ao saldo em 31 de dezembro de 2022, que totalizava R\$1.970,6 milhões. A redução da dívida líquida decorre em função da amortizações de empréstimos já existentes em outras controladas, especialmente na Triunfo Concer, Concebra e Transbrasiliana.

A Diretoria entende que a atual estrutura de capital apresenta hoje níveis moderados de alavancagem.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

Em decorrência da deterioração das condições macroeconômicas e execuções de credores financeiros, os Diretores da Companhia acreditam que os compromissos financeiros assumidos podem ser honrados através da alienação de ativos e pelo fluxo e caixa gerado pelos negócios. Adicionalmente, no caso da controlada Concebra, o financiamento obtido junto ao BNDES poderá ser quitado por meio do processo de relicitação (devolução amigável do contrato de concessão), disposto pela Lei nº 13.448/17 e regulamentado pelo Decreto nº 9.957/19, com diretrizes estabelecidas pela Resolução ANTT nº 5.860/19. Em 2021 o empreendimento foi qualificado para fins de relicitação e em fevereiro de 2022 foi firmado termo aditivo ao contrato de concessão para fins de relicitação.

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizados:

As operações da Companhia são financiadas por meio da geração de caixa dos negócios e pela contratação de financiamentos de curto e longo prazos. Contratamos empréstimos junto a bancos comerciais e bancos de fomento. Sempre buscamos manter um nível reduzido de exposição a riscos das taxas de juros.

Nosso endividamento e posição de caixa eram compostos da seguinte forma nos períodos abaixo identificados.

Em Milhares de reais	2023	2022
Empréstimos e Financiamentos	1.212.879	1.386.336
Debêntures	311.719	279.935
Caixa, equivalentes de caixa e posições financeiras	59.175	64.892

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:

Se necessário, em caso de eventual deficiência de liquidez, a Companhia pretende utilizar as mesmas fontes que utiliza para: (i) suprir a necessidade de capital de giro, ou seja, financiamentos de curto prazo, mediante contratação de linhas de crédito junto a bancos comerciais (ii) financiamento de ativos não circulantes, ou seja, por meio de financiamentos de médio e longo prazo contratados junto a bancos de fomento, instituições bancos comerciais, ou mediante operações estruturadas, como emissões de debêntures.

f) Níveis de endividamento e características das dívidas:

A tabela abaixo apresenta, em milhares de reais, o detalhamento do endividamento da Companhia em 31 de dezembro de 2023, bem como as taxas de juros de cada operação:

i) Contratos de empréstimo e financiamentos relevantes:

Os contratos de empréstimos e financiamentos mais relevantes são do BNDES, com as controladas Concebra, Concer.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

R\$ Mil	TIPO DE FINANCIAMENTO	INDEXADOR	VENCIMENTO	2022
Triunfo (holding)	Fiança Bancária – Fibra	8% a.a.	julho/2024	R\$ 789
	Planner	CDI+4% a.a	Março/2025	7.013
	CCB/Fiança – China Construction Bank	CDI + 1,5% a.a.	julho/2026	R\$ 38.293
Concer	CCB - Banco ABC	CDI + 1,2 % a.a.	dezembro/2024	R\$ 19.347
	BNDES - Empréstimo Ponte	TJLP + 0,5% a.a.	dezembro/2024	R\$ 36.453
Triunfo Concebra	BNDES - Empréstimo Ponte - Sub. A	TLP + 2% a.a.	dezembro/2025	R\$ 792.012
	BNDES - Empréstimo Ponte - Sub. B	TLP + 2% a.a.	janeiro/2025	R\$ 316.804
Triunfo Transbrasiliana	Banco Volkswagen	24,78 % a.a	dezembro/2025	R\$ 2.168
	Debêntures 8ª emissão	CDI + 9,6% a.a	Março / 2033	R\$ 311.719
	Dívida BrutaTotal			R\$ 1.524.598

ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Os Diretores da Companhia afirmam que, além dos empréstimos e financiamentos, a Companhia não possui outras obrigações de longo prazo assumidas com instituições financeiras.

iii) Grau de subordinação entre as dívidas

Total das obrigações

Exercício Social	Montante total de obrigações, de qualquer natureza (1)	Índice de endividamento (2)
2023	1.922.997	2,14

(1) O montante corresponde ao Passivo Circulante + Passivo não circulante.

(2) O índice de endividamento foi calculado conforme resolução 80: (passivo circulante + passivo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido).

Não existe grau de subordinação entre as dívidas da Companhia. Determinadas dívidas foram contratadas com garantia real e, portanto, têm preferência sobre outras dívidas da Companhia em caso de falência, até o limite da garantia real constituída.

iv) Restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

Os contratos financeiros celebrados pela Companhia, ou suas controladas, apresentam as seguintes restrições:

1. Concebra

BNDES

Restringe a emissão de novas dívidas e alienação de bens do ativo não circulantes pela concessionária.

g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados:

A Concebra possui um financiamento de longo prazo contratado diretamente com o BNDES em 15 de julho de 2014, no valor total de R\$ 743.1 milhões. Em 31 de dezembro de 2023, já havia sido desembolsado a totalidade dos valores contratados.

A Concer possui um financiamento de longo prazo contratado diretamente com o BNDES em 07 de maio de 2015, no valor total de R\$ 420 milhões. Em 31 de dezembro de 2023, já havia sido desembolsado a

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

totalidade dos valores contratados.

h) Alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

2023

Os Diretores mencionam que o ano de 2023 foi marcado pela evolução de relevantes definições estratégicas para obtenção dos objetivos da Companhia, com os principais eventos de impacto nas demonstrações sendo: (i) decisão da corte Internacional de Arbitragem, que concluiu pela obrigação do poder concedente em concluir as desapropriações e consequente disponibilização das áreas à Viracopos dentro de prazo razoável a ser definido em futura decisão arbitral, (ii) Deferimento pelo Tribunal Federal da 1ª Região do pedido de antecipação de tutela recursal assegurando a extensão do prazo do Contrato de Concessão da Triunfo Concer a contar de 16 de fevereiro de 2023 até o julgamento do mérito que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ou, de acordo com a decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ - até a conclusão final de processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão de mérito, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro; (iii) Prorrogação da manutenção dos serviços prestados pela Triunfo Concebra até a conclusão do processo de relicitação ou eventual repactuação da concessão nos termos da portaria 848/2023 do Ministério dos Transportes (iv) aprovação dos reajustes tarifários na Triunfo Transbrasiliana em 21 de julho de 2023 (10,74%) e 16 de outubro de 2023 (5,9%) referente as datas-base 18 de dezembro de 2021 e 18 de dezembro de 2022, respectivamente.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

As variações analisadas referem-se ao exercício de 2023

R\$ Mil	2023	2022	Var.%
Receita Operacional Bruta (ROB)	1.106.577	1.188.461	(7%)
Arrecadação de Pedágio	863.524	757.137	14%
Construção de Ativos	250.581	116.229	116%
Remuneração do Ativo Financeiro	(17.738)	304.814	n/c
Outras Receitas	10.210	10.281	(1%)
Deduções da Receita Bruta	(75.566)	(66.642)	13%
Receita Operacional Líquida (ROL)	1.031.011	1.121.819	(8%)
Custos Operacionais	(832.184)	(789.134)	5%
Operação e Manutenção das Rodovias	(260.194)	(367.670)	(29%)
Custo de Manutenção - IAS 37	(678)	(840)	(19%)
Custo de Construção	(246.517)	(115.301)	114%
Custo com Pessoal	(102.040)	(93.409)	9%
Depreciação e Amortização	(168.964)	(163.356)	3%
Obrigações da Concessão	53.791	(48.558)	11%
Lucro Bruto	198.827	332.685	(40%)
Receitas (Despesas) Operacionais	(127.160)	(87.627)	45%
Despesas Gerais e Administrativas	(94.097)	(68.350)	38%
Remuneração dos Administradores	(25.208)	(22.044)	14%
Despesas com Pessoal	(39.867)	(39.421)	1%
Depreciação e Amortização	(11.143)	(11.348)	(2%)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	(207)	13.764	(102%)
Resultado de Equivalência Patrimonial	43.363	39.772	9%
Resultado Antes do Resultado Financeiro	71.667	245.058	(71%)
Resultado Financeiro	(165.556)	(149.943)	10%
Receitas Financeiras	8.305	13.776	(40%)
Despesas Financeiras	(173.861)	(163.719)	6%
Resultado Antes dos Impostos	(93.889)	95.115	n/c
Impostos Sobre Lucro	83.370	(88.767)	n/c
Impostos Correntes	(12.498)	(1.260)	892%
Impostos Diferidos	95.868	(87.507)	n/c
Participação de Acionistas Não Controladores	2.498	2.034	23%
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(8.021)	8.382	n/c

Lucro Base de Dividendos

(R\$ mil)	2023	2022	Var.%
Lucro (Prejuízo) do Exercício	(8.021)	8.382	(196%)
Lucro (Prejuízo) após compensação	(8.021)	8.382	(196%)
Constituição de Reserva Legal (5%)	-	(419)	n/c
Lucro base de dividendos (prejuízo)	(8.021)	7.963	(201%)

Receita Operacional Bruta

A principal fonte de receita da Companhia é a arrecadação de pedágio nas rodovias.

2023 vs. 2022

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Os Diretores atestam que a receita operacional bruta consolidada apresentou uma queda de 7% em 2023, passando de R\$1.188,4 milhões para R\$1.006,6 milhões. Isso decorre porque no primeiro semestre de 2023, foram registradas em 2022 a atualização dos bens reversíveis depreciados/amortizados, atualizados pelo IPCA, desde a sua constituição até a data da assinatura do termo aditivo. Já em 2023 os efeitos da depreciação/amortização superaram os efeitos da atualização do ativo financeiro pelo IPCA.

Custos Operacionais

Os principais itens que compõem os custos operacionais da Triunfo são: (i) operação e manutenção das rodovias; (ii) construção das concessões; (iii) custos com geração de energia; (iv) pessoal; (v) depreciação e amortização; e (vi) obrigações da concessão.

2023 vs. 2022

Os Diretores mencionam que os custos operacionais totalizaram R\$832,1 milhões, valor 5% superior do observado no ano anterior (R\$789,1 milhões), devido à obrigações contratuais previstas no segundo termo aditivo do contrato de concessão da Triunfo Concebra.

Despesas (Receitas) Operacionais

As despesas operacionais são representadas pelas despesas com instalações e serviços administrativos e de consultoria, gastos com pessoal, remuneração da administração e do pessoal de apoio administrativo, além de outras receitas e despesas extraordinárias.

2023 vs. 2022

Os Diretores ressaltam que as despesas (receitas) operacionais apresentou aumento de 45% e atingiu R\$ 127,2 milhões. Esse efeito decorre das menores despesas gerais e administrativas em 37,7%, decorrente principalmente do aumento de despesas com consultoria jurídica na Triunfo Concer e Triunfo Transbrasiliana.

Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro está representado pelos juros, correções monetárias e remunerações pagas aos credores da Companhia, ajustados pelas receitas financeiras, ajustes a valor justo e pelo resultado de variação cambial.

2023 vs. 2022

Os Diretores citam que, o resultado financeiro consolidado foi negativo em R\$165,6, com aumento de R\$ 15,6 milhões em relação ao observado em 2022. Esse resultado decorre principalmente do impacto da correção monetária do ativo financeiro da Triunfo Concebra, que é corrigido pelo IPCA.

Imposto de Renda e Contribuição Social

Os impostos são calculados à alíquota nominal de 34,0% sobre o lucro ajustado conforme a legislação vigente no Brasil (Lucro Real). No entanto, algumas controladas não reconhecem os tributos diferidos sobre prejuízos fiscais, por não haver expectativa de recuperabilidade da totalidade dos créditos com os resultados projetados para os próximos exercícios. Dessa forma, o total dos impostos sobre o lucro sofre variações que não necessariamente dependem do resultado antes dos impostos.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Lucro Líquido e Lucro Base de Dividendos

2023 vs. 2022

Em razão dos fatores apresentados acima, a Companhia apresentou prejuízo líquido no montante de R\$ 8,0 milhões em 2023, frente ao lucro líquido de R\$8,4 milhões em 2022.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Fluxo de Caixa Consolidado

R\$ Mil	Consolidado		
FLUXO DE CAIXA	31/12/2023	31/12/2022	Var%
Fluxos de caixa das atividades operacionais	491.336	296.299	66%
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	(10.519)	6.348	-266%
Ajustes ao resultado que não afetaram o caixa			
Provisão para devedores duvidosos	-	(5.217)	(100%)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(95.868)	87.507	(210%)
Depreciação do imobilizado	4.541	4.885	(7%)
Amortização do intangível	175.091	170.791	3%
Baixa de ativo imobilizado e intangível	3.094	3.935	(21%)
Perdas (Ganhos) na alienação de investimentos	-	-	-
Perda na baixa de investimentos	-	-	-
Amortização do ágio e deságio sobre investimentos	952	917	4%
Variações monetárias de empréstimos, financiamentos e debêntures	102.987	140.765	(27%)
Variação monetária de contratos de aquisição de ativos	-	3.248	100%
Ganho em quitação de dívida	(3.475)	-	n/c
Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	2.378	(883)	(369%)
Margem de construção	(4.064)	(928)	338%
Resultado de equivalência patrimonial	(43.363)	(39.772)	9%
Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	49.813	8.905	459%
Remuneração do ativo financeiro	17.737	(304.813)	(106%)
Diminuição (aumento) dos ativos			
Contas a receber de clientes	(10.028)	(28.756)	(65%)
Contas a receber empresas ligadas, operações não comerciais	(5.188)	626	(929%)
Impostos a recuperar	281	(1.273)	(122%)
Depósitos judiciais	(4.989)	4.264	(217%)
Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	277.486	237.543	17%
Outros valores a receber	4.360	20.658	(79%)
Aumento (diminuição) dos passivos			
Fornecedores	19.907	16.242	23%
Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	(2.446)	(6.836)	(64%)
Obrigações sociais e trabalhistas	7.601	(187)	(4165%)
Impostos, taxas e contribuições	(1.496)	(14.490)	(90%)
Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes	12.498	1.260	892%
Adiantamentos de clientes e outras contas a pagar	(4.732)	(10.094)	(52%)
Outras variações de ativos e passivos	(1.222)	1.654	(174%)
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(248.920)	(130.619)	91%
Recebimento da venda de investimentos	-	-	-
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	37.973	35.415	7%
Aquisição de bens do imobilizado	(11.487)	(7.415)	55%
Adições ao ativo intangível e intangível em construção	(275.406)	(158.619)	74%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(249.127)	(179.886)	38%
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	(7.942)	(3.243)	145%
Captações através de empréstimos, financiamentos e debêntures	8.487	248.948	(97%)
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures	(244.754)	(423.966)	(42%)
Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e Debêntures	(4.918)	(1.625)	203%
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(6.711)	(14.206)	(53%)
Caixa e equivalentes de caixa			
No início do exercício	57.580	71.786	(20,0%)
No fim do exercício	50.869	57.580	(12,0%)

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Corresponde à geração de caixa da Companhia e de suas controladas proveniente de suas atividades operacionais. No caso da companhia, a principal fonte de receita operacional corresponde à operação rodoviária.

2023 vs. 2022

Os Diretores atestam que o fluxo de caixa gerado pelas operações consolidadas corresponde à R\$ 491,3 milhões, representando um aumento de 66% em relação à 2022 (R\$ 296,3 milhões) diretamente impactado pelo excedente tarifário da Triunfo Concebra, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato de Concessão assinado em fevereiro de 2022, e pelo aumento na arrecadação na Triunfo Concer e Triunfo Transbrasiliana, decorrente dos reajustes tarifários.

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:

Corresponde ao fluxo de caixa investido na operação da Companhia e de suas controladas, bem como retornos financeiros de investimentos realizados.

2023 vs. 2022

Os Diretores informam que o fluxo de caixa gerado nas atividades de investimentos consolidadas corresponde à R\$ 248,9 milhões, (R\$ 130,6 milhões em 2022), aumento de 91% devido a intervenções realizadas que aumentam a vida útil dos ativos de concessão na Triunfo Concebra e Triunfo Concer.

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:

Os fluxos de caixa das atividades de financiamentos contemplam recursos captados e pagos as instituições financeiras.

2023 vs. 2022

Os diretores citam que o fluxo de caixa das atividades de financiamentos consolidadas corresponde à R\$ 249,1 milhões. Variação de 38% em relação ao mesmo período de 2022 (R\$ 179,9 milhões), decorrente ao início dos pagamentos dos juros da 8ª Emissão de debêntures da Triunfo Transbrasiliana e maior desembolso dos financiamentos do BNDES de Triunfo Concer e Triunfo Concebra.

2.2 Resultados operacional e financeiro

a) Resultados das operações da Companhia:

i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os Diretores da Companhia esclarecem que a totalidade da receita da Companhia é denominada em reais e provém, atualmente, da atuação da Companhia no segmento de concessão de rodovias, por meio da exploração e administração de quatro concessões de rodovias através das empresas Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora-Rio (Concer), Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (Concebra) e Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (Transbrasiliana).

ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os Diretores da Companhia entendem que os principais fatores que podem impactar os resultados operacionais da Companhia são:

- (i) Variação relevante do crescimento do PIB;
- (ii) Variações na renda familiar;
- (iii) Retração ou aumento do comércio internacional;
- (iv) Flutuações do câmbio;
- (v) Fatores climáticos;
- (vi) Crises econômicas e políticas;
- (vii) Alterações no ambiente regulatório;
- (viii) Novos Negócios; e
- (ix) Questões de saúde pública.

Os principais fatores que os diretores entendem poder afetar de alguma maneira a previsibilidade de caixa da Companhia são: (i) tráfego e (ii) reajuste das tarifas de pedágio.

A alteração, crescimento ou queda do volume de veículos, tem relação direta com o crescimento ou a queda da receita. As tarifas de pedágio são reguladas pelo Poder Concedente e tem seus reajustes realizados anualmente, com a reposição de perdas pela inflação ou decorrentes de alteração na legislação tributária.

Vale destacar o impacto da Lei dos Caminheiros (Lei 13.103/2015), que entrou em vigor em 17 de abril de 2015, com a isenção da cobrança de pedágio sobre os eixos suspensos de caminhões que circulam vazios. O impacto da queda nos volumes das concessionárias é compensado na receita através de reajustes tarifários que promovem o reequilíbrio dos contratos. Adicionalmente, os contratos de concessão preveem a manutenção de taxas internas de retorno que garantem o seu reequilíbrio econômico e financeiro.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços:

A tabela abaixo indica a receita líquida da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(R\$ mil) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de	
2023	2022
1.031,01	1.121,8

2.2 Resultados operacional e financeiro

Os diretores da Companhia informam que as variações nas receitas durante os anos de 2023 a 2022 deveram-se, principalmente à:

- Redução em 2023 da remuneração do ativo Financeiro da Triunfo Concebra referente aos efeitos do 2º Termo aditivo do Contrato de Concessão, uma vez que em 2022 foram reconhecidos os efeitos iniciais da atualização dos bens reversíveis não depreciados;
- Reajustes de pedágio ocorridos na Triunfo Transbrasiliana e na Triunfo Concer.

Os diretores entendem que as variações na taxa de câmbio não afetaram as receitas, dado 100% da receita da Companhia são tarifadas e denominadas em Reais.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor:

Resultado Operacional

Os Diretores da Companhia informam que os custos operacionais da Companhia são compostos por gastos de operação e manutenção das rodovias, a depreciação das obras de melhoria e ampliação realizadas nas rodovias e os gastos com pessoal em todas as operações. Os Diretores da Companhia acrescentam que esses custos são reajustados principalmente por índices de inflação.

Os Diretores da Companhia informam que as despesas operacionais são compostas pelas despesas com instalações e serviços administrativos e de consultoria, pelas despesas com pessoal, que incluem a remuneração da administração e do pessoal de apoio são reajustadas principalmente por índices de inflação, conforme comentário feito pelos Diretores da Companhia.

Os Diretores da Companhia informam que os custos e despesas operacionais e os resultados financeiros da Companhia são principalmente influenciados pela inflação (IGP-M e IPCA): a maior parte dos custos e despesas operacionais da Companhia está atrelada, principalmente, a indicadores de inflação, conforme comentário feito pelos Diretores da Companhia. As rubricas com maior correlação com estes índices de inflação são principais insumos utilizados nas nossas operações e obrigações com as concessões.

Apesar dos custos e das despesas operacionais sofrerem os impactos da inflação, os Diretores da Companhia comentam que as tarifas e os preços também são reajustados por índices de inflação, o que minimiza, ou até anulam, os efeitos da inflação e da variação de preços dos principais insumos e produtos. Caso os impactos sejam mais relevantes, há a possibilidade do requerimento de reequilíbrios financeiros.

Resultado Financeiro

Os diretores informam que as dívidas da Companhia são indexadas aos seguintes índices: (i) Certificados de Depósitos Interbancários ("CDI") e (ii) Taxa de Juros de Longo Prazo ("TJLP") e (iii) IPCA; De acordo com a expectativa dos diretores da Companhia, a variação, positiva ou negativa desses índices, tem impacto direto no resultado financeiro da Companhia.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

2023

Não houve alterações significativas nas práticas contábeis no exercício de 2023

b) Ênfases presentes no relatório dos auditores independentes

Os Diretores da Companhia informam que as ênfases presentes no relatório dos auditores independentes são as seguintes:

Incerteza relevante quanto à continuidade operacional

Chamamos atenção para as Notas Explicativas nºs 1 e 14 às demonstrações contábeis individuais e consolidadas, que indicam que a Companhia, a controlada direta Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio S.A. e a investida indireta Aeroportos Brasil Viracopos S.A., apresentam exposição negativa de capital circulante líquido e/ou vêm descumprindo suas obrigações financeiras e ainda, no caso das concessionárias, também os planos de investimentos previstos em seus respectivos contratos de Concessão. A Administração da Companhia vem desenvolvendo ações no sentido de mantê-las no curso normal de suas operações, realizando aportes de capital, alienação de ativos e implementando planos para recuperação extrajudicial, os quais tem sido objeto de contestação e não se encontram homologados em todas as instâncias requeridas, e discussões junto ao poder concedente, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 18. Esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional de sua controlada e investida. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Incertezas decorrentes de processos de arbitragens em curso, ações e negociações conduzidas pela Companhia e suas controladas, voltadas a obtenção do equilíbrio econômico e financeiro de suas operações

Chamamos atenção para as Notas Explicativas nºs 1, 14 e 28, que descrevem processos de arbitragem em curso, além de outras ações e negociações que vem sendo conduzidas pela Companhia e sociedades controladas diretas e indiretas, com o objetivo de obter o reequilíbrio econômico e financeiro de suas operações, através de ajustes aos contratos de concessão e adequação do perfil de endividamento à geração de caixa.

Esse conjunto de ações, ainda em curso, podem gerar desdobramentos e resultados que levem a necessidade de revisão futura, tanto por parte da Companhia como de suas controladas, das premissas até então adotadas e, conseqüentemente, a realização de ajustes prospectivos em suas demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Devolução da concessão e Excedente tarifário – controlada Concebra

Chamamos atenção para os eventos informados nas Notas Explicativa nºs 1.1 e 10 às demonstrações contábeis, que descrevem: i) os termos e efeitos do segundo termo aditivo ao Contrato de Concessão do Edital nº 004/2013 assinado em 18 de fevereiro de 2022 pela ANTT e a controlada Concebra. Com base nos termos nele definidos, a controlada procedeu a reclassificação dos saldos de ativos reversíveis não amortizados, ajustados pela diferença do critério de amortização linear e atualizados pelo IPCA até 31 de dezembro de 2023, para ativo financeiro a ser indenizado, conforme previsto na lei nº 13.448/2017, no decreto lei 9.957/2019 e na resolução ANTT 5.860 de 2019. Também conforme previsto nessa legislação foi contratado um verificador independente definido pelo poder concedente, para verificação do ativo financeiro apurado e registrado pela controlada. Essa verificação está em andamento de modo que a controlada não tem como precisar, até esta data, o montante final do ativo financeiro a ser indenizado bem como o momento de sua realização; ii) Em 21 de novembro de 2023 ocorreu o final da vigência do 2º Termo Aditivo Contratual sem que até essa data tenha ocorrido novo leilão licitatório. Contudo, por determinação da Justiça Federal da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberaba-MG a Concessionária deverá continuar a prestar os serviços na rodovia até a nova relicitação ou, alternativamente, até a repactuação da

Concessão, conforme interesse manifestado pela controlada. A Administração da controlada entendeu que,

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

a partir desse momento, o adicional tarifário, anteriormente registrado em conta redutora do ativo financeiro, passa a ser parte integrante da tarifa vigente, e assim registrado como receita. Esse tratamento contábil poderá ser alterado em função de tratativas e discussões em andamento iii) Conforme descrito na Nota Explicativa nº 07, a Companhia mantém registrado o montante de R\$ 122.449 mil referentes a imposto de renda e contribuição social diferidos decorrentes de prejuízos fiscais. O prazo de realização desse ativo também está vinculado a realização do ativo financeiro ou às projeções definidas com base nas novas condições de operação a serem determinadas pela repactuação da concessão. Nossa opinião não contém ressalvas relacionadas a esses assuntos.

Indenizações a receber - aditivos

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 6, a controlada direta Concepa mantém registrados créditos decorrentes da execução de obras da quarta faixa da BR-290/RS, autorizadas pela ANTT por meio do 13º aditivo contratual firmado entre as partes. Embora a administração da Companhia entenda que a mensuração, contabilização e classificação dos valores a receber foram efetuados em bases consistentes e conservadoras, não havendo expectativas de ajustes relevantes sobre esses valores a receber, não há condições estimar o prazo de sua realização. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

a) Introdução ou alienação de segmento operacional:

Não aplicável, dado que não houve introdução ou alienação de segmento operacional.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária:

Os Diretores declaram que não ocorreram eventos relacionados à constituição, aquisição ou alienação de participação societária no exercício de 2023.

c) Eventos ou operações não usuais:

Os Diretores destacam abaixo operações não usuais no exercício de 2023 que tenha impactado seus resultados operacionais, bem como entendem adequado mencionar os eventos não usuais que ocorreram em 2022 e 2021 e que causaram ou que ainda poderão causar efeitos relevantes nas demonstrações financeiras, conforme segue:

(i) Suspensão dos Planos de Recuperação Extrajudicial ("Planos de RE")

Em 23 de janeiro de 2020 foi publicado o Acórdão que reformou a sentença de primeira instância concedida em 09 de fevereiro de 2018, quando os Planos de Recuperação Extrajudicial da Companhia e outras, bem como o Plano da Concer ("Planos de RE"), haviam sido homologados. Desta forma, a partir desta data os Planos de RE encontram-se suspensos.

A decisão determinou, ainda, que os credores contemplados no Leilão Reverso devolvessem os recursos por meio de depósito judicial até que ocorresse sua destinação em nova decisão. O Leilão Reverso consistia em uma das modalidades de pagamento do Plano de RE da Triunfo e outras, que oferecia a possibilidade de quitação antecipada das dívidas para os credores que oferecessem os maiores deságios para recebimento à vista. O Leilão Reverso ocorreu em março de 2018 e a Triunfo realizou depósitos judiciais para os credores contemplados, uma vez que a validade dos Planos de RE estava sendo questionada no âmbito judicial. A maioria dos credores obteve autorização para o resgate dos depósitos e, com isso, a Triunfo considerou que as dívidas haviam sido parcialmente pagas, pois a quitação definitiva ainda dependia de homologação dos Planos de RE em segunda instância ou de acordos firmados diretamente com os credores.

Ao final de 2020 foram firmados diversos acordos com credores contemplados no Leilão Reverso, que revalidaram e, em alguns casos, ampliaram os deságios que haviam sido concedidos em 2018, resultando na quitação definitiva de algumas dívidas, impactando o resultado de 2020 em R\$99,0 milhões (Triunfo e Concer).

Os Diretores informam que a Companhia permanece conduzindo negociações com os demais credores abrangidos nos Planos de RE, visando reafirmar os compromissos realizados à época.

Na opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a possibilidade de reversão da decisão em instâncias superiores é possível. Desta forma, em 31 de dezembro de 2023, as demonstrações financeiras permanecem apresentando os saldos das dívidas com os efeitos dos Planos de RE da Companhia e da Concer, uma vez que não ocorreu o trânsito e julgado do processo e, consequentemente, a expectativa é de que sejam mantidas as condições que já haviam sido acordadas com os credores nos Planos homologados em primeira instância. Adicionalmente, os credores contemplados no Leilão Reverso apresentaram Embargos de Declaração ao Acórdão, solicitando a reversão da decisão e reafirmando o compromisso realizado no âmbito do Plano. Por essas razões, os saldos apresentados atualmente nas demonstrações financeiras retratam de forma conservadora a melhor estimativa da Administração para a resolução das dívidas com os credores abrangidos nos Planos.

Caso fossem contabilizados os efeitos da suspensão dos Planos, considerando as dívidas ainda pendentes de renegociação, seriam reconhecidos novamente na Concer os encargos moratórios perdoados

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

relacionados ao BNDES, e a diferença do spread atual para o previsto nos contratos originais, condições firmadas à época com os credores do Plano da controlada e que totalizariam R\$130.848 em 31 de dezembro de 2023.

Concer

O prazo inicialmente pactuado do contrato de concessão se encerraria em fevereiro de 2021. Contudo, a Concer interpôs ação judicial de reequilíbrio econômico-financeiro de diversos pleitos existentes, especialmente os decorrentes da obra da Nova Subida da Serra contra a União e ANTT.

Em 25 de fevereiro de 2021, a Justiça Federal de Brasília deferiu a liminar na qual reconhece parte do crédito a favor da Concer em razão dos investimentos realizados e não pagos, conforme apontado no laudo pericial judicial, bem como a previsão expressa quanto ao direito à prorrogação do prazo do contrato de concessão como medida de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos investimentos decorrentes do 12º Aditivo. Adicionalmente, na mesma data, foi deferida a liminar reconhecendo o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão das perdas ocorridas até agosto de 2020 decorrentes da pandemia da Covid-19.

Em 13 de fevereiro de 2023 o Tribunal Federal da 1ª Região deferiu pedido de antecipação de tutela recursal assegurando a extensão do prazo do Contrato de Concessão da Concer a contar de 16 de fevereiro de 2023 até o julgamento do mérito, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, em andamento perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em 15 de fevereiro de 2023, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em análise de pedido de Suspensão de Liminar e Sentença promovido pela ANTT e União, fixou a limitação da extensão do prazo do Contrato de Concessão da Concer até a conclusão final de processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão de mérito, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro.

Em 25 de agosto de 2023 o Ministério dos Transportes emitiu a Portaria 848/2023, com o objetivo de readaptar e otimizar os contratos de exploração de infraestrutura rodoviária federal, no qual as concessionárias interessadas devem apresentar estudos que demonstrem a vantajosidade de celebração de termo aditivo, e prevendo a possibilidade de um período de transição de, no mínimo, três anos, e prorrogação dos contratos originais por até quinze anos adicionais. Em 24 de novembro de 2023 a Concer protocolou junto ao Ministério dos Transportes proposta de otimização e readequação do Contrato de Concessão portaria 848. Em 26 de janeiro de 2024 o Ministério dos Transportes se manifestou, por meio da Portaria 93/2024, favorável a admissibilidade do Requerimento, e, o encaminhou a INFRA S.A e ANTT para suas respectivas avaliações. Ainda há diversas etapas para a efetiva, como a análise preliminar pela Infra S.A. em relação ao atendimento às premissas públicas estabelecidas na portaria e na política pública de outorgas, bem como a análise, pela ANTT, da vantajosidade do novo termo aditivo de otimização e readequação do contrato de concessão.

A Concer permanece em discussão judicial para obtenção dos reequilíbrios adicionais, tanto do 12º Aditivo como das perdas da Covid-19 após agosto de 2020.

Relicitação – Concebra

A Diretoria informa que, em razão dos desequilíbrios contratuais diversos, não reconhecidos ou não tratados pela ANTT em discussão em fórum arbitral, além de sucessivas quedas da tarifa de pedágio em razão da não execução dos investimentos originários pela frustração da liberação de financiamento de longo prazo para sua execução, em abril de 2020 a Concebra decidiu aderir ao processo relicitatório, amparado pela Lei nº 13.448/17.

Em 22 de junho de 2021 a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) atestou a viabilidade técnica e jurídica para tal requerimento. Em 22 de novembro de 2021, foi publicada decreto nº 10.864, qualificando a Concebra para fins de relicitação. Em 18 de fevereiro de 2022 foi assinado o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para fins de relicitação sujeito a condição resolutiva, que terá vigência de 24 meses a contar da publicação do Decreto que qualificou o empreendimento para fins de relicitação. Em 18 de março de 2022 foi protocolada na ANTT a garantia de execução, implementando assim a condição resolutiva do termo aditivo, que passa a valer integralmente. A partir de 03 de abril de 2022 passou a ser aplicada a tarifa média de pedágio no montante de R\$ 6,50, conforme previsto no 2º Termo Aditivo.

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

O Termo Aditivo prevê na cláusula 5ª, item 5.4, o desconto do montante auferido pela Concessionária da arrecadação proveniente da tarifa excedente, do valor de indenização pelos investimentos vinculados e bens reversíveis não amortizados ou depreciados. Dessa forma, para a mensuração do valor de indenização a ser recebido pelo poder concedente, foram reclassificados do ativo intangível para o ativo financeiro o montante dos ativos reversíveis não amortizados avaliados pelo custo amortizado à curva de tráfego, no montante de R\$ 1.297.180, ajustado pela diferença do critério de amortização linear e atualização do IPCA até 31 de dezembro de 2022, de acordo com a lei nº 13.448/2017, decreto lei 9.957/2019 e resolução ANTT 5.860 de 2019, que estabelecem a metodologia de cálculo dos bens reversíveis não amortizados ou depreciados.

O Termo Aditivo tinha sua vigência até 20 novembro de 2023. O prazo de vigência deste Termo Aditivo poderia ser prorrogado por até mais 24 meses, justificadamente, mediante deliberação do CPPI e anuência expressa da Concessionária. Considerando que até o fim da vigência do Termo Aditivo não houve um novo leilão bem como não fora assinado novo termo aditivo entre as partes, em 21 de Novembro de 2023, diante do impasse, foi interposto uma Ação Civil Pública, processo nº 1009673-31.2023.4.06.3802, pela Justiça Federal da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberaba-MG, que determinou a prorrogação a manutenção da prestação dos serviços do contrato de concessão até a conclusão do processo de relicitação ou até eventual repactuação da Concessão nos termos da Portaria nº 848, de 25/08/2023 do Ministério dos Transportes.

Ainda há diversas etapas para a efetiva relicitação, dentre estas etapas está a verificação independente dos bens reversíveis não depreciados, o processo de haveres e deveres para o encontro de contas e a indenização dos ativos. A concessionária permanecerá operando os trechos rodoviários até a conclusão do processo, nos termos e condições previstos no aditivo.

Em 28 de novembro de 2023 a Concebra protocolou junto ao Ministério dos Transportes proposta de otimização e readequação do Contrato de Concessão portaria 848. Em 07 de dezembro de 2023 o Ministério dos Transportes se manifestou favorável a pré-admissibilidade do Requerimento, e, o encaminhou a INFRA S.A e ANTT para suas respectivas avaliações. Ainda há diversas etapas para a efetiva, como a análise preliminar pela Infra S.A. em relação ao atendimento às premissas públicas estabelecidas na portaria e na política pública de outorgas, bem como a análise, pela ANTT, da vantajosidade do novo termo aditivo de otimização e readequação do contrato de concessão.

Transbrasiliana

Em 12 de dezembro de 2023 a Transbrasiliana protocolou junto ao Ministério dos Transportes proposta de otimização e readequação do Contrato de Concessão portaria 848. Em 19 de dezembro de 2023 o Ministério dos Transportes se manifestou favorável a pré-admissibilidade do Requerimento, e, o encaminhou a INFRA S.A - empresa pública federal vinculada ao ministério dos transportes com foco na prestação de serviços de planejamento, estruturação de projetos, engenharia e inovação para o setor de transportes - e ANTT para suas respectivas avaliações. Ainda há diversas etapas para a efetiva, como a análise preliminar pela Infra S.A. em relação ao atendimento às premissas públicas estabelecidas na portaria e na política pública de outorgas, bem como a análise, pela ANTT, da vantajosidade do novo termo aditivo de otimização e readequação do contrato de concessão.

2.5 Medições não contábeis**a) Valor das medições não contábeis**

Cálculo do EBITDA ajustado (Em milhares de Reais)		
	2023	2022
(=) EBITDA ajustado ⁽³⁾	513.502	310.669

b) Conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas

	2023	2022
Lucro (Prejuízo) Líquido Do Exercício	(8.021)	8.382
Imposto de Renda e Contribuição Social	(83.370)	88.767
Despesas (Receitas) Financeiras, Líquidas	165.556	149.943
Participação De Acionistas Não Controladores	(2.498)	(2.034)
(=) EBIT⁽¹⁾	71.667	245.058
Depreciação e Amortização	180.107	174.704
Resultado de Equivalência Patrimonial	(43.363)	(39.772)
(=) EBITDA⁽²⁾	208.411	379.990
Despesas (Receitas) Não recorrente líquida	9.190	(2.890)
Provisão para Manutenção	678	840
Remuneração do Ativo Financeiro	17.737	(304.814)
Excedente Tarifário	277.486	237.543
(=) EBITDA Ajustado⁽³⁾	513.502	310.669

⁽¹⁾ O EBIT corresponde ao lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda, contribuição social.

⁽²⁾ O EBITDA corresponde ao lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas, imposto de renda, contribuição social, resultado de equivalência patrimonial, depreciação e amortização.

⁽³⁾ O EBITDA ajustado exclui receitas(despesas) não recorrentes, provisão para manutenção, Remuneração do Ativo Financeiro e a Tarifa Excedente da Triunfo Concebra

2.5 Medições não contábeis**c) Motivo pelo qual se entende que tal medição é mais apropriada**

O EBITDA (LAJIDA) é calculado utilizando-se o lucro líquido adicionado antes do imposto de renda e contribuição social, o resultado financeiro, equivalência patrimonial, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro, e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA fornece uma medida gerencial útil do desempenho da Companhia e a definição de EBITDA utilizada pela Companhia pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.

A Administração da Companhia entende que o EBITDA ajustado é um indicador adequado para analisar o desempenho econômico operacional da Companhia em função de não ser afetado por (i) flutuações nas taxas de juros, (ii) alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social, bem como (iii) pelos níveis de depreciação e amortização, sendo normalmente utilizado por investidores e analistas de mercado (iv) não incorpora impactos significativos de provisões e eventos não recorrentes refletidos nas demonstrações contábeis (v) incorpora o impacto dos efeitos decorrentes do processo de relicitação da Triunfo Concebra (vi) o montante reflete os impactos significativos dos fluxos de caixa operacional gerado pela Companhia.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

Reajuste tarifa de pedágio Concer

Em 4 de janeiro de 2024 a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) emitiu a deliberação Nº 1, que, em cumprimento a decisão judicial proferida no processo nº 1048838-83.2023.4.01.0000, aprovou o reajuste da tarifa básica de pedágio na controlada Concebra em 15,42%. O reajuste representa a variação do IPCA acumulado no período entre junho de 2021 a junho 2023 e foi alterada às 00:00 do dia 06 de janeiro de 2024. O aumento na tarifa foi fundamentado com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre o período de junho de 2021 a junho de 2023.

Reajuste de tarifa de pedágio Concebra

Em razão da Decisão Judicial de 29 de dezembro de 2023 da 4ª Vara de Uberaba, a ANTT aprovou o reajuste das tarifas praticadas vigentes, prevendo um percentual positivo de 6,35%, no qual contempla a variação do IPCA entre o período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. O respectivo reajuste entrou em vigor a partir das 00:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2024.

Nulidade dos atos praticados vinculados à Operação Integração

Em 19 de março de 2024 o Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de extensão formulado na Petição 12.771/DF, interposto pela Companhia e suas controladas Econorte e Rio Tibagi, por meio do qual declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor das requerentes, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-Juiz Sergio Moro no desempenho de suas atividades perante o juízo da 13ª Vara de Curitiba, ainda que em fase pré-processual.

2.7 Destinação de resultados

(a) Regras sobre retenção de lucros

A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar sobre a retenção de lucros. O Estatuto Social da Companhia prevê a seguinte regra para retenção de Lucro: "Artigo 44. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: I. 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social;

II. uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

III. uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do art. 196 da Lei das Sociedades por Ações;

IV. a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 II e III da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório;

V. no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; e

VI. a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser total ou parcialmente destinada à constituição da "Reserva para Efetivação de Novos Investimentos", observado o disposto no Artigo 194 Lei das Sociedades por Ações, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva será de até 100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. Parágrafo 2º

- A destinação dos lucros para constituição da "Reserva para Efetivação de Novos Investimentos" de que trata o item "vi" do artigo 44 acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações não poderão ser aprovadas, em cada exercício social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Parágrafo 3º - A Assembleia Geral poderá atribuir aos Administradores da Companhia uma participação nos lucros, nos termos do § 1º, do Artigo 152, da Lei das Sociedades por Ações."

(b) Regras sobre distribuição de dividendos

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, as seguintes regras aplicam-se quanto à distribuição de dividendos. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma:

(i) 5% serão aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social;

(ii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;

(iii) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do art. 196 da Lei das Sociedades por Ações;

(iv) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 II e III da Lei das Sociedades por Ações, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório;

2.7 Destinação de resultados

(v) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de Reserva de Lucros a Realizar, observado o disposto no Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; e (vi) a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no Artigo 194 Lei das Sociedades por Ações, que tem por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de giro da Companhia, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva será de até 100% do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% do valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a assembleia geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. Parágrafo 1º - Os pagamentos de dividendos aos Acionistas serão realizados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou juros sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia.

(c) Periodicidade das distribuições de dividendos

Anual, com antecipação de dividendos intercalares de acordo com o resultado apurado no semestre do exercício corrente e aprovação do Conselho de Administração da Companhia. Não houve distribuição de dividendos intermediários durante o exercício de 2023.

(d) Restrições a Distribuições de Dividendos

Nos termos de suas emissões públicas de debêntures, enquanto o saldo devedor das debêntures não for integralmente pago, a Companhia não poderá, sem a prévia anuência dos respectivos titulares das debêntures, pagar dividendos e/ou juros sobre capital próprio, exceto os dividendos obrigatórios por lei e os juros sobre capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

(e) Política de Destinação de Resultados

A Companhia não possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada.

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

- a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial ((i) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos; (ii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; (iii) contratos de construção não terminada; (iv) contratos de recebimentos futuros de financiamentos)

Os Diretores da Companhia esclarecem que a Companhia não mantém quaisquer operações, contratos, obrigações ou outros tipos de compromissos em empresas não consolidadas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, em sua situação financeira e mudanças em sua situação financeira, receitas ou despesas, resultados operacionais, liquidez, gastos com capital ou recursos de capital, que não estejam divulgados em suas demonstrações financeiras.

- b) **Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:**

Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

- a) **Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras Companhia**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

- b) **Natureza e propósito da operação**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

- c) **Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação**

Os diretores da Companhia informam que não há itens relevantes não evidenciados nas nossas demonstrações financeiras consolidadas.

2.10 Planos de negócios

- a) Investimentos (inclusive descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos, fontes de financiamento dos investimentos e desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos):

Rodovias

Os Diretores da Companhia informam que os empreendimentos rodoviários possuem investimentos significativos já realizados e com investimentos a realizar diluídos até o final do prazo de concessão, conforme definido nos cronogramas físico e financeiro dos contratos de concessão.

Concer

A Concer assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos significativos nos primeiros 12 anos da concessão e demais obras durante o contrato.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) que engloba parcialmente a NSS prevê investimentos e custos operacionais anuais. Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.1. item “I”, a Companhia continua com suas atividades operacionais conforme liminares concedidas para reequilíbrio econômico do contrato. Os novos compromissos serão acordados entre o poder concedente e a Companhia.

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão e aditivos como segue:

R\$ Mil	31/12/2023	31/12/2022
Receita de construção	25.737	219
Custo de construção	(25.737)	(219)

Em 25 de agosto de 2023 o Ministério dos Transportes emitiu a Portaria 848/2023, com o objetivo de readaptar e otimizar os contratos de exploração de infraestrutura rodoviária federal, no qual as concessionárias interessadas devem apresentar estudos que demonstrem a vantajosidade de celebração de termo aditivo, e prevendo a possibilidade de um período de transição de, no mínimo, três anos, e prorrogação dos contratos originais por até quinze anos adicionais. Em 24 de novembro de 2023 a Concer protocolou junto ao Ministério dos Transportes proposta de otimização e readequação do Contrato de Concessão portaria 848. Em 26 de janeiro de 2024 o Ministério dos Transportes se manifestou, por meio da Portaria 93/2024, favorável a admissibilidade do Requerimento, e, o encaminhou a INFRA S.A e ANTT para suas respectivas avaliações. Ainda há diversas etapas para a efetiva, como a análise preliminar pela Infra S.A. em relação ao atendimento às premissas públicas estabelecidas na portaria e na política pública de outorgas, bem como a análise, pela ANTT, da vantajosidade do novo termo aditivo de otimização e readequação do contrato de concessão.

Concebra

A Concebra assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos significativos nos primeiros 5 anos da concessão. O Programa de Exploração da Rodovia – PER.

No entanto, a controlada apresentou pedido de relicitação, que consiste na devolução amigável da concessão e, consequentemente, as obrigações junto ao poder concedente deverão sofrer alterações significativas até que o contrato seja encerrado em definitivo, principalmente em relação aos investimentos na rodovia. Também cabe ressaltar que a Concebra está desobrigada a cumprir os investimentos do PER por decisão da arbitragem que analisa os desequilíbrios do contrato de concessão.

Em 28 de novembro de 2023 a Concebra protocolou junto ao Ministério dos Transportes proposta de otimização e readequação do Contrato de Concessão portaria 848. Em 07 de dezembro de 2023 o Ministério dos Transportes se manifestou favorável a pré-admissibilidade do Requerimento, e, o encaminhou a INFRA S.A e ANTT para suas respectivas avaliações. Ainda há diversas etapas para a efetiva, como a análise preliminar pela Infra S.A. em relação ao atendimento às premissas públicas estabelecidas na portaria e na política pública de outorgas, bem como a análise, pela ANTT, da vantajosidade do novo termo aditivo de otimização e readequação do contrato de concessão.

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de

2.10 Planos de negócios

concessão como segue:

R\$ Mil	31/12/2023	31/12/2022
Receita de construção	160.373	36.633
Custo de construção	(156.309)	(35.705)
	4.064	928

Transbrasiliana

De acordo com o programa nacional de concessão de rodovias, a Companhia assumiu a rodovia com a previsão de realizar investimentos durante o prazo da concessão, sendo que a previsão, em 31 de dezembro de 2023, dos gastos a serem realizados até o prazo final da concessão totaliza:

Ano	Valor (R\$ mil)
2025	44.302
2026	44.376
2027	58.547
2028	64.841
2029 a 2033	81.168
	293.234

Os custos e a receita de construção estão reconhecidos de acordo com o contrato de concessão como segue:

R\$ Mil	31/12/2023	31/12/2022
Receita de construção	64.471	79.377
Custo de construção	(64.471)	(79.377)
	-	-

Ressalta-se que, além dos compromissos descritos acima, as concessionárias Concer, Concebra e Transbrasiliana não assumiram qualquer outro compromisso oneroso, quer seja outorga fixa ou variável, para operação das rodovias sob sua concessão.

Em 12 de dezembro de 2023 a Transbrasiliana protocolou junto ao Ministério dos Transportes proposta de otimização e readequação do Contrato de Concessão portaria 848. Em 19 de dezembro de 2023 o Ministério dos Transportes se manifestou favorável a pré-admissibilidade do Requerimento, e, o encaminhou a INFRA S.A - empresa pública federal vinculada ao ministério dos transportes com foco na prestação de serviços de planejamento, estruturação de projetos, engenharia e inovação para o setor de transportes - e ANTT para suas respectivas avaliações. Ainda há diversas etapas para a efetiva, como a análise preliminar pela Infra S.A. em relação ao atendimento às premissas públicas estabelecidas na portaria e na política pública de outorgas, bem como a análise, pela ANTT, da vantajosidade do novo termo aditivo de otimização e readequação do contrato de concessão.

2.10 Planos de negócios

influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia:

Os Diretores informam que não houve aquisições de ativos no exercício de 2023 que possam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

- c) **Novos produtos e serviços (inclusive descrição das pesquisas em andamento já divulgadas, montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços, projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços):**

Terminais Portuários – em desenvolvimento

Terminal Portuário Brites – TPB e Terminal Portuário Logístico (TPL)

Terminal Portuário Brites (“TPB”) e Terminal Portuário Logístico (“TPL”) são dois projetos de Terminais Portuários de Uso Privado (“TUP”) localizados no Complexo Portuário de Santos – SP.

O empreendimento TPB obteve em 29 setembro de 2015 autorização pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (“SEP”) com interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”) para exploração de TUP, com licença ambiental prévia vigente e em processo de obtenção de licença ambiental definitiva.

O empreendimento TPL obteve autorização do Ministério da Infraestrutura (“MINFRA”) com interveniência da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (“ANTAQ”) para exploração de TUP em 26 de maio de 2022, e encontra-se em fase de conclusão dos Estudos e Relatório de Impacto Ambiental (“EIA/RIMA”) para obtenção de licença ambiental prévia.

Até 31 de dezembro de 2023 foram investidos nestes projetos R\$ 160,5 milhões, considerando as aquisições dos terrenos, juros capitalizados, e custos com estudos e obtenção de licenças.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

Os diretores da Companhia acreditam que todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico em relação à Companhia foram divulgadas nos itens acima.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- a. **Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política**

A Companhia monitora constantemente as mudanças de cenário político, macroeconômico e setorial/mercado que possam influenciar suas atividades, analisa os riscos aos quais está exposta e que possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados de suas operações, pois compreende que uma gestão de riscos é fundamental para suportar o atingimento dos seus objetivos, garantindo a continuidade dos seus negócios e assegurando os direitos dos acionistas e investidores.

Neste sentido, a Companhia busca constantemente o aprimoramento de seus processos, documentos de governança, políticas e suas estruturas de Governança, Compliance e Auditoria Interna, dentre outros que possam, direta ou indiretamente, estar relacionados a riscos. Como parte deste aprimoramento, está a Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos, desenvolvida baseando-se, fundamentalmente, nas determinações previstas na(o):

- Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission - COSO;
- Estatuto social da Triunfo Participações e Investimentos-TPI e de suas controladas;
- IBGC - Gerenciamento de Riscos corporativos: evolução em governança e estratégia/Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.;
- INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION ISO 31.000: Guias gerais e princípios para implementação da gestão de riscos;
- Regulamento de Listagem do Novo Mercado B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão;
- Regimentos internos dos Comitês de assessoramento.

Tal documento foi aprovado pelo Conselho de Administração, em janeiro de 2022, e está disponível em www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos.

- b. **Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

- i. **Os riscos para os quais se busca proteção**

A Política de Gerenciamento de Riscos Corporativos tem como objetivo estabelecer os princípios, diretrizes e responsabilidades a serem considerados no processo de Gerenciamento de Riscos – GR, para possibilitar a identificação, avaliação, tratamento, registro, comunicação e monitoramento dos riscos, visando minimizar incertezas e maximizar oportunidades. Consequentemente, proteger e criar valor, garantindo a perpetuidade dos negócios assim como a preservação de sua imagem.

Com base na referida estrutura organizacional de Governança, Risco e Compliance, em conjunto com as áreas de negócio, de projetos, de suporte e administrativas, a Companhia busca proteção

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação, bem como os seus resultados financeiros e operacionais.

Sendo assim, a Companhia entende que os riscos devem ser considerados em todas as análises e decisões, sua gestão deve ser executada de maneira integrada e as suas respostas devem atentar para as possíveis consequências, sejam elas de longo ou curto prazo.

Os principais riscos aos quais a Companhia está exposta e busca proteção foram classificados em quatro principais categorias:

Categoria	Descrição
Compliance e regulatório	Riscos de <i>Compliance</i> e regulatório incluem o descumprimento de leis e regulamentos aplicáveis às atividades da organização, riscos de conformidade externos e internos e os associados ao Programa de Integridade.
Estratégico	Riscos estratégicos incluem riscos decorrentes de decisões de negócios adversas, implementação inadequada de decisões, deficiências nas práticas de governança corporativa, possível não alinhamento entre a estratégia e as atividades internas, estratégias mal formuladas, não atendimento dos objetivos estratégicos, mudanças adversas inesperadas no ambiente de negócios com relação à economia, cenário político, políticas públicas ou ações de concorrentes, entre outros.
Operacional	Riscos operacionais incluem a ocorrência de perdas e diminuição da eficiência e eficácia dos processos internos, eventos externos como greves, fraudes, catástrofes naturais e eventos de força maior e riscos associados a segurança da informação.
Financeiro	Riscos financeiros inclui exposição das operações financeiras da organização, gestão de receitas e custos, riscos decorrentes da gestão inadequada do fluxo de caixa com impactos na geração de caixa operacional, gestão das transações financeiras e captação/aplicação de recurso.

Vale ressaltar que a companhia não possui operações financeiras expostas a cotações em moedas estrangeiras ou de commodities (hedge), e operações de swap.

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

Na avaliação de riscos é analisado o ambiente externo (ameaças e oportunidades), bem como o ambiente interno (forças e fraquezas), e são aplicadas métricas de avaliação sob a ótica de probabilidade de ocorrência e de impacto no negócio, utilizando-se escalas quantitativas e qualitativas, obtendo-se, assim, o nível de risco (Crítico, Alto, Moderado, Baixo e Muito Baixo).

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- **Risco Crítico:** são riscos considerados inaceitáveis pela Companhia, onde os responsáveis são orientados para que os minimizem imediatamente.
- **Risco Alto:** são considerados inaceitáveis e os responsáveis são orientados para, pelo menos, controlá-los.
- **Risco Moderado:** podem ser considerados aceitáveis, após revisão, confirmação dos responsáveis e formalização do racional para tal decisão.
- **Risco Baixo:** podem ser considerados aceitáveis, após revisão e confirmação dos responsáveis.
- **Risco Muito Baixo:** são considerados aceitáveis e devem ser informados para os responsáveis. Para este nível de exposição podem não ser planejadas ações.

Com base nos resultados da etapa de avaliação de riscos, o Corpo Executivo aprova a estratégia de tratamento de riscos a ser adotada. Podendo ser:

Estratégia	Descrição
Evitar	Esta estratégia é possível quando a companhia opta por sair do negócio, no qual atualmente opera, ou decide por eliminar o processo que gera o evento de risco.
Reduzir / Mitigar	Esta estratégia é possível quando a companhia estabelece medidas para minimizar o nível do risco, seja reduzindo o impacto no negócio e/ou a probabilidade de ocorrência.
Compartilhar	Esta estratégia é possível quando a companhia opta por transferir ou compartilhar o risco com terceiros. Ex: Contratação de seguros.
Aceitar	Esta estratégia é possível se o que se deseja é não tomar nenhuma ação, assumindo o risco exatamente como está atualmente. Nesta situação são definidas métricas de monitoramento.

Para cada estratégia adotada é elaborado um plano de ação para mitigação dos riscos, podendo resultar em atualização ou criação de políticas e/ou procedimentos, controles internos, treinamentos, comunicação interna, monitoramentos, entre outros.

Todo o processo é formalizado por meio de uma matriz de riscos, cujo acompanhamento é feito periodicamente, tanto pelas três linhas, quanto pelo Corpo Executivo da Companhia.

Tal acompanhamento consiste no monitoramento do nível de exposição, desempenho dos indicadores, supervisão da implementação e auditoria da efetividade dos controles.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia dispõe de órgãos de Governança e áreas de Controle que monitoram o portfólio de riscos da Companhia. Conforme demonstrado a seguir:

➤ **Conselho de Administração:**

Dentre as atribuições do Conselho, destacam-se:

- Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes, bem como aprovar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos, acompanhando suas implementações;
- Fiscalizar e zelar para que a companhia desenvolva sistemas de controles internos efetivos, confiáveis e suficientes;
- Aprovar a Política de GR e a Matriz de Riscos compatível com as estratégias de negócios e acompanhar a sua implementação;
- Avaliar e monitorar o nível de cultura, comprometimento e consciência geral, atitudes e comportamentos dos funcionários em relação ao risco e como o risco é gerenciado dentro da organização;
- Deliberar sobre as questões estratégicas relacionadas ao Processo de GR e seu desempenho; e
- Aprovar o apetite de riscos e os Critérios de Avaliação de Riscos-CAR.

➤ **Comitê de Riscos e Auditoria:**

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

Das atribuições do Comitê destacam-se:

- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Zelar para que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da diretoria e da auditoria interna;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
- Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos; e
- Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

➤ **Diretoria:**

É responsável por assegurar que o modelo de “três linhas” seja aplicado ao Processo de Gerenciamento de Riscos e controle da Companhia e:

- Avaliar periodicamente a exposição da Companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de integridade/conformidade (compliance), prestando contas ao Conselho de Administração acerca dessa avaliação;
- Avaliar as diretrizes estratégicas do Conselho de Administração no Processo de GR;
- Propor o apetite de riscos e os Critérios de Avaliação de Riscos-CAR;
- Assegurar que a estrutura e Processo de GR sejam efetivos em todas as esferas sob sua responsabilidade;
- Aprovar os planos de tratamento e controles de sua área executiva; e
- Aprovar o relatório de GR;

➤ **Primeira linha:**

Os colaboradores de todos os níveis das Empresas Triunfo são responsáveis por seguir o Processo de Gerenciamento de Riscos, ao identificar, controlar e mitigar os Riscos, com a implementação de processos e controles internos que tratem os Riscos aos quais as Empresas Triunfo estão expostas.

Sendo assim, dentre as atribuições da Primeira Linha estão a responsabilidade de:

- Monitorar e controlar os riscos cujos controles estão sob a sua responsabilidade;
- Assegurar a implementação dos planos de ação dos controles sob sua responsabilidade;
- Identificar e avaliar os riscos inerentes dos processos sob sua responsabilidade;
- Comunicar ao Corpo Executivo e a função local de gestão de riscos sobre novos riscos inerentes aos seus processos e que não fazem parte dos riscos já identificados; e
- Encaminhar evidências sobre a efetividade dos controles sob sua gestão.

➤ **Segunda linha:**

A Segunda Linha tem o objetivo de assegurar que as atividades realizadas pela Primeira Linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada, sendo responsável por promover a operacionalização das diretrizes, princípios e processo de GR.

Nas Empresas Triunfo, fazem parte da Segunda Linha as funções de gestão de riscos, a área de Compliance, segurança da informação e qualidade.

Sendo assim, dentre as atribuições da Segunda Linha estão a responsabilidade de:

- Promover a operacionalização das diretrizes, políticas e decisões emanadas pela Diretoria, Conselho de Administração e Comitês em relação às Práticas de GR;
- Alinhar os objetivos da GR com as estratégias e objetivos;
- Reportar para o Comitê de Riscos e Auditoria-CRA os resultados das avaliações dos riscos do negócio, e a situação da realização das ações de tratamento;
- Elaborar os relatórios/matriz de gestão de riscos;
- Operacionalizar a estrutura e processos de gestão de riscos;
- Apoiar os proprietários do risco na elaboração de planos de ação necessários para tratamento dos riscos;

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

- Realizar treinamentos e ações de conscientização sobre a importância da gestão de riscos;
- Promover as atividades de melhoria contínua da cultura de Gestão de Riscos e Controles Internos, por meio de atividades de treinamentos e comunicação;
- Desenvolver programas de comunicação interna (endomarketing) relativos às atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos, disseminando os conceitos, metodologias e ferramentas adotadas, o estágio dos trabalhos, o resultado esperado e todas as informações julgadas importantes sobre este tema;
- Propor cronograma operacional anual para a realização das atividades de Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Acompanhar a evolução e tendências (melhores práticas) no mercado e elaborar sugestões de melhoria contínua para ajustes na Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Organizar as discussões necessárias e prestar contas à Diretoria, Conselhos e/ou aos comitês relacionados, alinhando o estágio dos trabalhos de Gestão de Riscos e de Controles Internos;
- Atender as demandas da Diretoria, Conselhos e/ou dos Comitês existentes, gerando informações relevantes e operacionalizando as atividades de Gestão de Riscos e de Controles Internos; e
- Apurar o resultado do(s) indicador(es) de performance das práticas de Gestão de Riscos e de Controles Internos.

➤ Terceira Linha:

Representado pela área de Auditoria Interna, é responsável por prover auditoria sobre a governança de gestão de riscos e do ambiente de controles internos, assim como prover revisões consultivas sobre tais temas.

Realizar avaliações sobre a qualidade e efetividade da governança, da gestão de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e segunda linhas alcançam os objetivos de gerenciamento de risco e controle. Desta forma, fornecer ao órgão de governança e à alta administração avaliações abrangentes, baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da organização.

Sendo assim, dentre as atribuições da Terceira Linha estão a responsabilidade de:

- Realizar as auditorias de riscos e verificar a efetividade dos controles; e
- Elaborar os relatórios de auditoria interna com foco na melhoria contínua do Processo de GR.

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A estrutura de gerenciamento de riscos corresponde a todas as disposições organizacionais, comitês, pessoas, funções que existem na organização para suportar as práticas de gerenciamento de riscos e deve existir em todos os níveis da organização.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Órgãos de controle importantes como o Conselho de Administração, Comitê de Riscos e Auditoria são partes integrantes da governança e devem discutir os temas relevantes de gestão de riscos e de controles internos, deliberar e recomendar melhorias no programa de gerenciamento de riscos. Juntamente com as respectivas linhas (1ª, 2ª e 3ª Linha) adotam um tom colaborativo, a fim de atribuir responsabilidades e supervisão pelas diferentes naturezas de riscos, visando garantir integração de todos em prol de melhores resultados para a organização.

Sendo assim, a Companhia considera a sua estrutura adequada para conduzir e verificar a efetividade da Política de Gerenciamento de Riscos.

5.2 Descrição dos controles internos

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las:

O ambiente de controles internos da Triunfo e suas controladas abrange todos os colaboradores e processos.

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são elaboradas por equipe técnica interna especializada, passam por critério de revisão detalhada pela controladora. Além disso, são auditadas por um auditor externo, que anualmente emite uma carta de recomendações referente as falhas ou oportunidades de melhorias dos controles internos (conforme descrito no item d).

A Administração tem a responsabilidade de:

- Estabelecer os controles;
- Assegurar a correta implementação e aplicação dos controles;
- Garantir que os controles sejam eficazes, tanto controles financeiros, quanto operacionais, de tecnologia e a nível de entidade; e
- Certificar que as Demonstrações Financeiras foram preparadas corretamente, em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e com o International Financial Reporting Standards (IFRS).

A estrutura de controles, aplicada no processo de elaboração e divulgação das demonstrações financeiras, tem como objetivo prevenir, detectar ou remediar erros ou distorções relevantes nas demonstrações, e com isso fornecer à administração razoável segurança sobre a preparação e divulgação das demonstrações financeiras.

Os critérios de controles internos foram estabelecidos a luz do Internal Control – Integrated Framework (2013), emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), e são anualmente avaliados pela Auditoria Interna e acompanhados pela Administração da Companhia e pelo Comitê de Riscos e Auditoria, com o intuito de garantir a efetividade dos controles existentes.

A Companhia possui Conselho Fiscal, que analisa trimestralmente as Demonstrações Financeiras individual e consolidada, e opina sobre elas, com o objetivo de oferecer maior segurança e confiabilidade para os acionistas, principalmente os minoritários.

A Administração avaliou a eficácia dos controles internos sobre os relatórios financeiros da Companhia durante o ano de 2023 e não foram encontradas fraquezas, mas sim oportunidades de melhoria de processo. Sendo assim, acredita-se que os controles internos proporcionam a correta elaboração das demonstrações financeiras, mantendo somente um processo de aprimoramento e melhorias dos controles internos, incluindo as recomendações da auditoria interna e externa, com o objetivo de fornecer informações confiáveis ao mercado.

Além disso, o Comitê de Riscos e Auditoria dotado de suas atribuições, revisou os procedimentos para elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, e considera que eles foram cumpridos adequadamente.

5.2 Descrição dos controles internos

b. as estruturas organizacionais envolvidas

- **Empresas Controladas**

A Companhia possui empresas controladas que possuem Conselho de Administração e Diretoria própria, que são responsáveis pela correta implantação e execução dos controles internos relacionados a elaboração das Demonstrações Financeiras. Ainda assim, as Demonstrações Financeiras, passam por critério de revisão detalhada pela equipe contábil da Controladora e são submetidas ao Conselho de Administração da Controladora.

- **Conselho de Administração**

Dentre as suas responsabilidades, estão:

- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes;
- Aprovar a política de riscos;
- Escolher e destituir auditores independentes;
- Constituir e nomear o Comitê de Auditoria e demais comitês e aprovar seus regimentos;
- Avaliar os resultados de desempenho da companhia e da Diretoria; e
- Manifestar-se sobre as demonstrações financeiras.

- **Conselho Fiscal**

Dentre as suas atribuições estão:

- Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- Opinar sobre o relatório anual da administração;
- Denunciar aos órgãos de administração ou à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à Companhia; e
- Analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela Companhia e controladas/coligadas;

- **Comitê de Riscos e Auditoria**

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos.

5.2 Descrição dos controles internos

Das atribuições do Comitê destacam-se:

- Analisar as demonstrações financeiras;
- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Zelar para que a auditoria interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da diretoria e da auditoria interna;
- Supervisionar o processo de elaboração das demonstrações financeiras;
- Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;
- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
- Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos;
- Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco; e
- Emitir anualmente o relatório resumido do comitê contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e destacando as recomendações feitas ao conselho de administração da companhia.

- **Auditoria Interna**

A Auditoria Interna tem como responsabilidade a avaliação, de forma sistemática, do processo de gestão de riscos e estrutura de controles internos da companhia e promover, como resultado de suas análises, recomendações de melhorias, provendo aos órgãos de governança e à Alta Administração avaliações transparentes e independentes da estrutura de controles da companhia.

- **Auditoria Externa**

Empresa externa, escolhida pelo Conselho de Administração da Companhia, que, de maneira independente e imparcial, verifica se as demonstrações financeiras refletem adequadamente a realidade da Companhia, de acordo com as melhores práticas contábeis e com as normas aplicáveis.

5.2 Descrição dos controles internos

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O monitoramento e avaliação dos controles internos sobre a elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras é realizado pelo departamento de Auditoria Interna, de modo a garantir a independência em relação a Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia.

A Auditoria Interna se reúne periodicamente com gestores e diretores para discutir eventuais deficiências nos processos e o plano de ação para as melhorias e implementações necessárias.

Além disso, periodicamente são apresentados indicadores ao Conselho de Administração para análise crítica do trabalho.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Os auditores externos, durante a execução de seus trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, referente ao último exercício social, não identificaram nenhuma deficiência significativa sobre os controles internos.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A diretoria analisou a relevância, a probabilidade e a possível magnitude de distorções que podem surgir nas demonstrações contábeis em decorrência das deficiências apontadas pelo auditor e julgou desnecessária a divulgação dos comentários relativos às outras deficiências identificadas pelos auditores.

5.3 Programa de integridade

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas

A Triunfo Participações e Investimentos S.A. e suas empresas prezam pelo fortalecimento de seus valores, sua postura ética, transparente e idônea. Por este motivo, em complemento ao conjunto de iniciativas já adotadas pela Triunfo e suas empresas, voluntariamente, a Companhia reforça o seu compromisso com a adesão feita ao Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social e com a melhoria contínua de um Programa de Integridade criado com o objetivo de prevenir, detectar, interromper e remediar quaisquer condutas em desacordo com os procedimentos, políticas, normas e leis.

O nosso Programa de Integridade visa as melhores práticas de governança corporativa e as mais rígidas regras e previsões legais nacionais, para prevenção e combate a atos ilícitos, em especial: (a) Lei nº 12.846/2013 - Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. (b) Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013.

O Programa de Integridade das empresas Triunfo possui os seguintes pilares de atuação:

- Suporte da Alta Administração
- Avaliação de Riscos
- Código de Conduta e políticas
- Controles e processos internos
- Treinamento e comunicação
- Canal Confidencial
- Investigações internas
- Background Check / Due Diligence
- Monitoramento e auditoria

Dentre as políticas e procedimentos corporativos estão: Código de Conduta, Política Anticorrupção, Política de Transações com Partes Relacionadas, Regimento do Comitê de Integridade, Estatuto Social, Regimento do Comitê de Riscos e Auditoria, entre outros.

As Políticas e procedimentos estão disponíveis no site (www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos) e são revisados periodicamente.

O Programa é aprimorado constantemente, por meio de indicadores, mapeamento dos processos e riscos, testes da eficácia dos controles internos, auditorias internas e externas, monitoramentos, além de acompanhamento das normas, leis e práticas de mercado.

A TPI e suas controladas acreditam que o mundo corporativo pode contribuir demasiadamente para o combate à corrupção, portanto a implementação de um programa robusto é um passo fundamental na cooperação com os esforços do país nessa direção.

5.3 Programa de integridade

ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

As estruturas envolvidas nas atividades do Programa de Integridade são:

a) Conselho de Administração

Guiado pelo seu Regimento Interno e pelo Estatuto Social da Companhia, disponíveis no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

As atividades do Conselho de Administração regem-se pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei 6.404/76" ou "Lei das S.A."), conforme alterada, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo seu Regimento, sem prejuízo das normas legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis.

Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes, bem como aprovar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos, acompanhando suas implementações;
- Aprovar a política de gestão de riscos e acompanhar a implementação;
- Nomear os membros do Comitê de Auditoria e dos demais comitês criados pelo Conselho;
- Aprovar o Código de Conduta da Companhia e o seu próprio Regimento Interno; e
- Outras atribuições definidas em Lei, no Regimento e no Estatuto.

b) Comitê de Riscos e Auditoria

Aprovado pelo Conselho de Administração, em 27 de abril de 2022, o Comitê de Riscos e Auditoria (CRA) da Companhia é um órgão colegiado de assessoramento, vinculado ao Conselho de Administração da Companhia, com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho e de funcionamento não permanente, independente da Diretoria Executiva.

Seus membros foram eleitos e empossados pelo Conselho de Administração, na forma prevista pelo Regimento do Novo Mercado, estatuto social, em conformidade com a legislação vigente e regido pelo seu Regimento Interno, disponível no seguinte domicílio eletrônico www.triunfo.com > Governança Corporativa > Estatuto social, políticas e regimentos Corporativa.

Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Zelar para que a diretoria desenvolva controles internos confiáveis;
- Avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas;
- Possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação;

5.3 Programa de integridade

- Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de gerenciamento de riscos;
- Monitorar e recomendar à Administração a correção ou aprimoramento da Política de Gerenciamento de Riscos, incluindo as responsabilidades da administração e os processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos;
- Monitorar as exposições de risco da Companhia, a adequação dos planos de mitigação e a eficácia dos controles internos, eventualmente propondo alterações para revisar a eficácia dos processos de controle, especialmente em áreas com alto potencial de risco; e
- Supervisionar o funcionamento do Código de Conduta e do Canal confidencial.

c) Corpo Diretivo:

A Diretoria reporta e foi formalmente eleita pelo Conselho de Administração. Entre as funções e responsabilidades relacionadas ao Programa de Integridade, estão:

- Suporte ao Departamento de Compliance, disponibilizando recursos para o bom funcionamento do Programa;
- Promover o engajamento dos profissionais;
- Contribuir para a realização de avaliações periódicas de risco de Compliance, bem como das suas medidas mitigadoras;
- Promover a melhoria contínua do Programa de Integridade; e
- Além de ter caráter consultivo, normativo e multidisciplinar, visando assegurar a adequação, fortalecimento, e funcionamento do Programa de Integridade.

d) Departamento de Compliance

O Departamento de Compliance, constituído e formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, possui reporte hierárquico ao Diretor Presidente da Companhia, funcional ao Comitê de Riscos e Auditoria, e quando necessário, reporte de assuntos relevantes diretamente ao Conselho de Administração.

Entre as funções e responsabilidades do Departamento de Compliance, estão:

- Definir as diretrizes do Programa de Integridade, além de responder a questões relativas a qualquer aspecto do Programa ou a outros assuntos de integridade e transmitir aos superiores tais questões, se entender necessário;
- Promover o engajamento e suporte da Alta Administração, confirmar se estão disponíveis recursos, sistemas e controles internos adequados ao funcionamento do Programa e de suas ramificações;
- Conduzir e / ou supervisionar a realização de avaliações periódicas de risco de Compliance, bem como das suas medidas mitigadoras;
- Propor atualização das Políticas e Procedimentos internos;
- Propor implementação ou melhorias nos controles ou processos internos;
- Desenvolver e organizar treinamentos adequados e periódicos;
- Apoiar o Comitê de Integridade na investigação ou apuração de quaisquer violações ou alegações reportadas no Canal Confidencial e quaisquer outras suspeitas que requeiram investigações;
- Realizar Due Diligencies/Background Check, para apoiar a Companhia nas suas contratações, fusões, aquisições, entre outros;
- Promover o monitoramento das atividades, bem como auditoria contínua do Programa de Integridade em busca do aprimoramento das atividades; e
- Reportar periodicamente à Diretoria, ao Comitê de Riscos e Auditoria e ao Conselho de Administração indicadores do Mecanismo de Integridade, para melhoria contínua do Programa.

5.3 Programa de integridade

e) Comitê Triunfo de Integridade

O Comitê de Integridade ("Comitê") reporta e foi formalmente aprovado pelo Conselho de Administração, e dentre as suas funções estão:

- Fomentar e monitorar a execução do Programa de Integridade Triunfo;
- Deliberar sobre situações de descumprimento aos normativos internos das empresas Triunfo, tais como Código de Conduta e Política Anticorrupção;
- Recomendar ao Comitê de Sustentabilidade da Triunfo o aprimoramento e a adoção de normas complementares às disposições do Código de Conduta e da Política Anticorrupção Triunfo;
- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações, objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre o Programa de Integridade da Triunfo;
- Decidir a respeito de casos omissos no Código de Conduta e na Política Anticorrupção Triunfo; e
- Registrar e arquivar as análises e apurações, mesmo que configurada ou não a infração.

f) Auditoria Interna

A Auditoria Interna foi instituída na companhia com o propósito de fortalecer e proteger o valor organizacional, alinhando-se aos princípios de transparência, ética e governança corporativa.

Com uma estrutura independente e orçamento próprio, a Auditoria Interna dispõe de recursos suficientes para o pleno exercício de suas funções, sendo seu orçamento revisado e aprovado anualmente pelo Comitê de Riscos e Auditoria e pelo Conselho de Administração.

As atividades realizadas pela Auditoria Interna são reportadas periodicamente ao Comitê de Riscos e Auditoria, que, por sua vez, apresenta ao Conselho de Administração, em intervalos trimestrais, um relatório detalhado sobre o desempenho da auditoria e das iniciativas conduzidas pelo Comitê.

A atuação da Auditoria Interna é essencial para o monitoramento contínuo, a avaliação da eficácia dos controles e a garantia do pleno funcionamento do Programa de Integridade, contribuindo para a mitigação de riscos e a promoção de uma cultura organizacional íntegra e sustentável.

As atribuições dispostas à Auditoria Interna, detalhadas e formalmente aprovadas pelo Conselho de Administração nas Diretrizes do Programa de Integridade, incluem:

- Avaliar os processos da Companhia e de suas empresas Controladas, com independência, a fim de contribuir para a mitigação dos riscos e para a adequação dos processos e a eficácia dos Controles Internos, em aderência às Políticas, Normas e Regulamentações Internas e Externas;
 - Investigar denúncias e situações que evidenciem ou tragam suspeitas de estar relacionadas, direta ou indiretamente, à prática de corrupção ou de suborno, consumadas ou não, e fraudes envolvendo Administradores, Funcionários, Estagiários, Aprendizes, Colaboradores, Fornecedores, Correspondentes no País e Parceiros de Negócios.
 - Propor melhorias nos Controles Internos da Companhia e de suas Empresas Controladas;

5.3 Programa de integridade

- Fornecer ao Departamento de Compliance relatórios que contemplem ocorrências que registrem procedimentos contrários às Políticas, Normas e ao Programa de Integridade da Triunfo;
- Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, definindo sua missão, objetivos e diretrizes;
- Avaliar formalmente os resultados de desempenho do Programa de Integridade;;
- Aprovar a política de gestão de riscos e acompanhar a implementação;
- Aprovar o Código de Conduta da Companhia; e
- Constituir comitês e nomear os respectivos membros.

Conforme definido no Código de Conduta, aprovado pelo Conselho de Administração, o Departamento de Compliance, bem como as demais estruturas organizacionais acima citadas são independentes no exercício de suas funções e como procedimento do Mecanismo de integridade consta a obrigatoriedade da segregação de funções, com o objetivo de evitar possíveis conflitos de interesses.

5.3 Programa de integridade

iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- **se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados**

A Triunfo possui políticas voltadas para a prevenção de fraudes e atos ilícitos praticados contra a Companhia e administração pública, tais como o Código de Conduta e Política Anticorrupção.

Esses documentos se aplicam, indiscriminadamente, a todos os administradores, conselheiros, diretores, gestores, funcionários, estagiários, jovens aprendizes, fornecedores, prestadores de serviços, agentes intermediários e associados.

Código de conduta: Revisado em 2023 e devidamente aprovado pelo Conselho de Administração, neste documento são apresentados os princípios éticos (o respeito à vida e a todos os seres vivos, a integridade, a verdade, a honestidade, a justiça, a equidade, a lealdade institucional, a responsabilidade, o zelo, o mérito, a transparência, a legalidade, a impessoalidade e a coerência entre o discurso e a prática) e os compromissos de conduta que devem ser seguidos.

Política Anticorrupção: Revisada em 2023 e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração, esta política é complemento do Código de Conduta e a sua elaboração foi guiada com base na Lei nº 12.846/2013 e o decreto nº 11.129/22 que a regulamentou. Essa Política fornece as diretrizes a serem cumpridas em relação ao relacionamento com o setor público, concorrências, licitações, doações, contribuições partidárias, entre outros.

- **as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas**

O regimento interno do Comitê de Integridade, o Código de Conduta e a Política Anticorrupção são os documentos que orientam como devem ser aplicadas as sanções em casos de violações as normas.

Os procedimentos disciplinares podem resultar em medidas educativas, tais como treinamentos e comunicações internas, ou sanções restritivas, ou seja, advertência, suspensão ou até mesmo demissão.

- **órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado**

Tanto o Código de Conduta quanto a Política Anticorrupção foram revisados pelo Conselho de Administração, no ano de 2023.

Os meios de comunicação são:

- Entrega física aos profissionais no momento da integração;
- Reforço dos documentos em comunicação interna via e-mail;
- São disponibilizados no site www.triunfo.com > Governança Corporativa > Programa de
- Integridade Triunfo; e
- Inclusão de cláusula anticorrupção nos contratos com terceiros.

5.3 Programa de integridade

b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

i. se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

A TPI e suas controladas contam com um Canal Confidencial operado por empresa terceira, independente e especializada, que assegura o anonimato e o encaminhamento de todas as denúncias recebidas aos membros do Comitê de Integridade.

ii. se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

O canal recebe denúncias internas e externas, ou seja, de funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, clientes, entre outros.

iii. se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé

Como previsto no Código de Conduta *“nas empresas Triunfo não é tolerada nenhuma forma de retaliação ao profissional que realizar denúncia”*.

O canal é absolutamente confidencial, está disponível 24 horas, nos 365 dias do ano. A apuração das denúncias sempre será feita de forma cuidadosa, respeitando a legislação, protegendo os direitos e anonimato do denunciante e do denunciado.

Conforme descrito em seu Regimento, é compromisso do Comitê de Integridade garantir a confidencialidade da identidade do denunciante.

Além disso, o Canal Confidencial possibilita a abertura de denúncias de forma anônima e confidencial para denunciante que prefira não se identificar.

iv. órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

Após o recebimento das denúncias, a empresa terceirizada efetua uma triagem inicial com os profissionais alocados para tal.

A responsabilidade pela coordenação da apuração de denúncias é do Comitê de Integridade, que, quando necessário e a depender do teor de cada denúncia, delega para a área responsável, como Recursos Humanos por exemplo.

As denúncias que se inserem nas categorias de fraude e corrupção (irregularidades em contratos, licitações, recebimento de propina, enriquecimento ilícito, dentre outras) são apuradas diretamente pelo Comitê de Integridade.

Informações adicionais podem ser requeridas do denunciante, a qualquer momento da triagem inicial ou da apuração, através do Canal Confidencial.

Por fim, responde-se a denúncia, por meio do próprio Canal Confidencial e se inicia o processo de execução do plano de ação, quando aplicável.

O Comitê responde diretamente ao Conselho de Administração e é composto por profissionais competentes e com formações variadas, o que, portanto, auxilia no julgamento e condução das apurações realizadas.

5.3 Programa de integridade

c. número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Nenhum caso de conhecimento do emissor.

d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia conta com procedimentos para tal, conforme descritos neste item 5.3.

5.4 Alterações significativas

A Companhia e suas subsidiárias Maestra Serviços de Engenharia S.A. (“Maestra”), NTL – Navegação e Logística S.A. (“NTL”), Dable Participações Ltda. (“Dable”), Vessel-Log Serviços de Engenharia S.A. (“Vessel-Log”) e Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora–Rio – Concer (“Concer”) requereram Recuperação Extrajudicial em julho de 2017 (“Planos de RE”). No exercício de 2019 a decisão que homologou os Planos de RE foi revertida no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Companhia não pode assegurar que os Planos de RE e as negociações bilaterais com os credores serão concluídos de maneira satisfatória à Companhia e/ou seus negócios.

A recuperação extrajudicial é um instrumento legal, previsto na Lei nº 11.101/2005 (“Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência”), que permite a uma sociedade renegociar com seus credores as condições de pagamento de suas dívidas de natureza privada, com exceção de créditos trabalhistas.

Em julho de 2017, a Triunfo, juntamente com as subsidiárias citadas apresentaram pedido de homologação dos Planos de Recuperação Extrajudicial¹ (“Planos”) negociados junto a parcela de seus credores. O Plano da Companhia estabelecia a realização de um “leilão reverso” de determinados créditos sujeitos à Recuperação Extrajudicial, de forma que os credores que concedessem descontos ao valor dos seus créditos, observados os termos e condições previstos no Plano, teriam seus créditos pagos à vista (“Leilão Reverso”).

Alguns credores apresentaram impugnação aos Planos, na forma do artigo 64, *caput* e §3º da Lei n. 11.101/2005. Após a rejeição das impugnações, os Planos foram homologados pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP, nos termos da decisão proferida em 09.02.2018.

As homologações dos Planos consistiram no reconhecimento de que os requisitos legais necessários foram atendidos, e que as disposições dos Planos se tornaram vinculantes a todos os credores por eles abrangidos, independentemente de terem ou não aderido espontaneamente a cada um deles. Como consequência, os Créditos Abrangidos devem ser pagos nas condições reestruturadas previstas em cada um dos Planos.

O BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e social (“BNDES”) e o Infrabrazil Fundo de Investimentos e Participações (“Infrabrazil”) apresentaram agravos de instrumento contra a decisão que rejeitou suas impugnações, bem como apelações contra a sentença que homologou os Planos, tendo os recursos sido distribuídos à 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

O cumprimento do Plano da Companhia, especialmente no que respeita ao Leilão Reverso, foi autorizado pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos do agravo interno nº 2043296-14.2018.8.26.0000/50001, permitindo-se, assim, a realização do pagamento aos credores arrematantes.

Desta forma, o Leilão Reverso ocorreu em 20.03.2018, no modelo de pagamento dos Créditos Abrangidos estabelecido na opção B. O Leilão Reverso resultou em uma liquidação de R\$250,4 milhões em dívidas da Companhia, por um deságio médio de 55,4%. A Companhia depositou em juízo, em maio de 2018, os valores devidos a cada credor contemplados no Leilão Reverso, totalizando o montante de R\$112,0 milhões. O depósito judicial foi realizado seguindo decisão judicial, por meio da qual foi autorizado à Companhia realizar o pagamento, desde que exista a possibilidade de devolução dos valores, caso haja provimento de qualquer dos recursos que pleiteiam a não homologação dos Planos de RE. A possibilidade de devolução dos valores foi igualmente questionada pela Companhia no âmbito do processo.

¹ Processo n. 1071904-64.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo/SP.

5.4 Alterações significativas

Em 27.11.2019, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou o mérito das apelações, tendo entendido por reformar a sentença recorrida, para indeferir a homologação dos Planos. Como consequência, o Tribunal determinou aos credores contemplados que devolvessem as quantias recebidas, monetariamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, depositando-as judicialmente.

O acórdão da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi publicado em 23.01.2020, tendo sido objeto de embargos de declaração opostos pela Companhia e por alguns credores. Tanto os embargos de declaração da Companhia, quanto os aclaratórios dos credores foram rejeitados, sob o fundamento de que não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão recorrido.

Logo após, foram interpostos Recursos Especiais, no Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) contra o acórdão pela TPI e outros credores. Em julho de 2020 foram publicadas na imprensa oficial as decisões que inadmitiram os recursos especiais interpostos, o que levou a interposição de agravos em recurso especial contra a decisão de inadmissão pela TPI e outros credores. Em abril de 2021, os autos foram remetidos ao STJ.

Desde a anulação da sentença homologatória da Recuperação Extrajudicial, a Companhia vem conduzindo negociações com os credores abrangidos nos Planos de Recuperação Extrajudicial, visando reafirmar os compromissos realizados à época. Atualmente não há nenhuma execução de seus credores em curso ou que não esteja suspensa por acordo entre as Partes.

A Companhia mantém em sua página de internet um resumo dos principais atos, fatos e eventos envolvendo os Planos de RE. A Companhia recomenda aos seus investidores que acessem a página periodicamente para obtenção de maiores informações sobre o tema.

Dos efeitos da Recuperação Judicial e relicitação Viracopos

Em maio de 2018, a Companhia protocolou o pedido de Recuperação Judicial de suas Subsidiárias em conjunto ABSA, Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Concessionária”) e Viracopos Estacionamentos S.A. (“VESA” e, quando em conjunto com a ABSA e Viracopos, simplesmente “Sociedades”), nos termos da Lei nº 11.101/05 e do parágrafo único do artigo 122 da Lei nº 6.404/76, *ad referendum* da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia e da Concessionária (“Recuperação Judicial das Sociedades”). O pedido de Recuperação Judicial visava preservar os ativos das Sociedades e promover o equacionamento de sua situação financeira.

Em dezembro de 2020, foi proferida sentença nos autos do processo de Recuperação Judicial, que – em resumo – (i) declara que o plano de Recuperação Judicial foi cumprido quanto às obrigações vencidas, e vincendas no prazo de 2 (dois) anos após a sua concessão (Art. 61 da Lei nº 11.101/05); e (ii) decreta o encerramento do regime de Recuperação Judicial da ABV (Art. 8º do Decreto nº 9.957/19).

O encerramento da Recuperação Judicial representou o atendimento da condição de eficácia do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão celebrado entre a Concessionária e a ANAC em 15 de outubro de 2020, sendo mais um importante passo para prosseguimento da relicitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, bem como na busca da materialização do direito à indenização e aos pleitos de reequilíbrio através das arbitragens. A relicitação prevê diversas etapas para sua conclusão, incluindo a indenização do ativo e a avaliação da vantajosidade da relicitação.

5.4 Alterações significativas

Em 31 de agosto de 2023, considerando o entendimento apresentado no acórdão nº 1593/2023 do plenário do Tribunal de Contas da União, a Concessionária apresentou ao Ministério de Portos e Aeroportos manifestação de interesse em permanecer no contrato de concessão. A manifestação de interesse não importa em automático e imediato encerramento da relicitação, que ainda depende de processo de negociação com o Poder Público, seguindo a legislação em vigor e as diretrizes do Tribunal de Contas da União. Em 04 de janeiro de 2024 o Ministério de Portos e Aeroportos encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) pedido para abrir, na Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos do órgão, processo para rediscussão do contrato do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Dos efeitos do pedido de relicitação da Concebra.

Em abril de 2020 a Companhia apresentou requerimento à ANTT para adesão ao processo de relicitação, nos termos da Lei nº 13.448/17 e do Decreto nº 9.957/19. Em 21 de fevereiro de 2022 a controlada CONCEBRA assinou Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para fins de relicitação, nos termos em que prevê a Lei 13.448/17.

O processo de relicitação prevê diversas etapas, dentre elas a indenização dos ativos, bem como a efetiva realização de uma nova licitação. A Companhia esclarece que qualquer desdobramento ou impacto está condicionado à avaliação e aprovação por parte do poder concedente (ANTT). Não é possível assegurar que a Concebra obterá todas as aprovações para a relicitação, nem mesmo que o ativo será relicitado. Eventual decisão adversa à Concessionária poderá afetar a própria Concessionária, a Companhia, e seus negócios.

Em paralelo ao processo de relicitação, em 28 de novembro de 2023 a controlada Concebra protocolou junto ao Ministério dos Transportes proposta de otimização e readequação do Contrato de Concessão pela Portaria 848. Em 07 de dezembro de 2023 o Ministério dos Transportes se manifestou favorável a pré-admissibilidade do Requerimento, e, o encaminhou a INFRA S.A e ANTT para suas respectivas avaliações. Ainda há diversas etapas a serem cumpridas, como a análise preliminar pela Infra S.A. em relação ao atendimento às premissas públicas estabelecidas na portaria e na política pública de outorgas, bem como a análise, pela ANTT, da vantajosidade do novo termo aditivo de otimização e readequação do contrato de concessão.

Operações realizadas pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, incluindo mandados de busca e apreensão, e de eventuais violações a leis anticorrupção.

Em novembro de 2016, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, e na sede social de suas Subsidiárias, Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte (“Econorte”), em Londrina, PR.

Em 30 de agosto de 2017, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sede social da Companhia, em São Paulo/SP, e na sede social de sua subsidiária Concepa – Concessionária Osório Porto Alegre S.A., em Porto Alegre/RS.

Em fevereiro de 2018, a Polícia Federal cumpriu novo mandado de busca e apreensão na sede da Companhia, em São Paulo/SP, e na sede social de suas subsidiárias, Econorte e Rio Tibagi.

Adicionalmente, em setembro de 2018 a Polícia Federal cumpriu novo mandado de busca e apreensão na sede da Companhia, em São Paulo/SP, e na sede social de sua subsidiária, Econorte.

Para tanto, por decisão do Conselho de Administração, foi criado um Comitê Independente que instaurou uma investigação independente para analisar as alegações referente TPI, Econorte e Rio Tibagi.

Os trabalhos do Comitê Independente foram inconclusivos em relação à existência das supostas ilegalidades apontadas pelo Ministério Público Federal.

5.4 Alterações significativas

Em agosto de 2021 a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal ("STF") reconheceu, por unanimidade, a incompetência da 23ª Vara Federal de Curitiba para analisar o caso e determinou a remessa de todos os autos da operação Integração (incluindo medidas cautelares e todas as ações vinculadas) para a Justiça Eleitoral do Paraná. Conforme esclarecido nos Embargos de Declaração, todos os atos decisórios praticados pela Justiça Federal de Curitiba são nulos.

Cumpramos esclarecer ainda que, em 07 de março de 2024 o STF, deferiu pedido da TPI, Econorte e Rio Tibagi e declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor das Companhias, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.

5.5 Outras informações relevantes

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima.